

1500347-34.2022.8.26.0536
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Roubo
Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/06/2022

... de réu reincidente, com condenação anterior por tráfico de drogas no processo n. 1501434-59.2021.8.26.0477 (fl. 25). A sentença de absolvição foi reformada em sede recursal e o r. acórdão transitou em julgado em 17/12/2021, de acordo com consulta ao sistema SAJ.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR GELSON FERREIRA DOS SANTOS FILHO, já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500347-34.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500347-34.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Auto de Prisão em Flagrante - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GELSON FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

GELSON FERREIRA DOS SANTOS FILHO, qualificado a fls. 10, está sendo processado como incurso no art. 157, caput, c.c. artigo 14, II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em 25 de janeiro de 2022, por volta de 15 horas, na Rua América Latina, 241, Guilhermina, tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça, um automóvel pertencente a A. dos S. V, crime que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fl. 75/76).

O réu foi citado (fl. 90) e ofereceu resposta à acusação (fl. 96/97), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fl. 98).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, sendo ao final o réu interrogado (fl. 121).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl.124/125). A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, redução em razão da confissão e da menoridade relativa, redutor da tentativa em grau máximo, detração, regime aberto, detração e direito de recorrer em liberdade (fl. 131/140).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A autoria e materialidade da tentativa de roubo estão comprovadas em razão da prisão em flagrante do acusado e demais provas acostadas.

A vítima A. dos S. V., em juízo, reconheceu o réu. Trabalha próximo, mas estacionou um pouco longe e foi pegar suas coisas para trabalhar, quando o réu começou a bater no vidro falando para passar o carro e descer. Ficou nervosa, mas conseguiu sair com o carro. Em seguida, foi avisada da prisão dele pelos policiais. Ao retornar, ele já estava detido e narrou o ocorrido aos guardas. Passaram-se apenas alguns minutos entre a abordagem e o retorno para contar aos policiais o que houve, ele avançou pouco mais de um ou dois quarteirões com o carro. Não chegou a descer do carro.

O policial Áquila reconheceu o réu em audiência. Em patrulhamento pelo bairro Guilhermina, de moto, populares narraram a presença de um indivíduo de bicicleta tentando efetuar roubos na região. Ao adentrarem a Rua América Latina, depararam-se com o réu debruçado sobre o veículo, em situação estranha. As características passadas batiam e ele tentou fugir de bicicleta, porém foi abordado. A vítima mencionou que ele disse para ela descer do carro. Ele foi preso enquanto tentava efetuar o roubo, a vítima chegou a sair com o carro. Ela confirmou a tentativa de roubo.

Interrogado, o réu Gelson confessou os fatos. Nesse dia estava em casa usando drogas e, por volta de 14h30min, pegou sua bicicleta e foi à praia. Entrou em uma rua lateral e viu uma mulher mexendo no celular, bateu no vidro e deu voz de assalto, mas a vítima ligou o carro e acelerou. Saiu com sua bicicleta, mas um rapaz viu que tentou roubar a vítima e em seguida foi abordado pelos policiais. Não houve o uso de arma. Confessou a tentativa de roubo, em seguida a vítima retornou e conversou com os policiais, confirmando o ocorrido. Queria roubar o celular para vender e usar drogas.

Os relatos da vítima e do policial, somados à confissão do acusado, permitem concluir que houve a prática de tentativa de roubo, pois este não conseguiu consumar o crime, tendo em vista que a vítima conseguiu fugir com seu veículo. O redutor será aplicado em seu grau máximo, pois a ação delitiva foi interrompida logo no início.

No mais, importante consignar que se trata de réu reincidente, com condenação anterior por tráfico de drogas no processo n. 1501434-59.2021.8.26.0477 (fl. 25). A sentença de absolvição foi reformada em sede recursal e o r. acórdão transitou em julgado em 17/12/2021, de acordo com consulta ao sistema SAJ.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR GELSON FERREIRA DOS SANTOS FILHO, já qualificado (fl. 10), como incurso nas penas do art. 157, caput, cc art. 14, II, ambos do Código Penal, razão pela qual passo a dosar sua pena em estrita observância ao art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que o réu é reincidente, o que será valorado na próxima

fase. Fixo a pena base no mínimo legal em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e a agravante da reincidência, esta prepondera, nos termos do art. 67 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena para 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição da tentativa, reduz a pena em 2/3 (dois terços), visto que a execução do crime foi interrompida logo no início. Pena, portanto, em, 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-multa.

PENA DEFINITIVA: 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-multa, no mínimo legal.

Sendo reincidente, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal. O delito de roubo, por toda a violência e agressividade que lhe é intrínseca, não comporta reprimenda leve, que traduziria sensação de impunidade, estimulando a recidiva.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da r. decisão de fl. 46/49, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar a regra de detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime, pois, nesse momento, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do art. 66, da Lei das Execuções Penais.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do art. 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.R.I.

Praia Grande, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA